UBND TỈNH KHÁNH HÒA **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2093/SXD-KTVLXD	*Khánh Hòa, ngày05 tháng 3 năm 2026*

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Ban Quản lý Khu kinh tế và Công nghiệp tỉnh;
- UBND các xã, phường;
- Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Ngày 22/01/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất và mức hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2026.

Ngày 24/02/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 12/2026/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số chi phí khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2026.

Nhằm bảo đảm việc áp dụng thống nhất, đúng quy định và phù hợp với thực tiễn triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc áp dụng đơn giá, bảng giá và các mức hỗ trợ theo quy định; đồng thời bổ sung, hướng dẫn chi tiết cách áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời có văn bản phản ánh, gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền./.

(*Văn bản này thay thế văn bản số 1849/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2026 của Sở Xây dựng*)

Nơi nhận: *VBĐT* - Như trên; - UBND tỉnh (b/c); - Giám đốc Sở (b/c); - Lưu VT, KTVLXD. Huyền	**KT. GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA **Lê Phạm Quốc Vinh**

Phụ lục

(Ban hành kèm theo văn bản số 2093/SXD-KTVLXD ngày 05/3/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa)

I. Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND ngày 22/01/2026

1. Công trình tại mục A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định, nếu có thêm "hệ vệ sinh" trong công trình thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số như sau:

- Đơn giá công trình STT 8, STT 9; STT 14, STT 15, STT 16, STT 17, STT 18, STT 19: Hệ số điều chỉnh 1,1;

- Đơn giá công trình STT 10, STT 11, STT 12: Hệ số điều chỉnh 1,03 nếu có thêm 01 phòng vệ sinh;

2. Đơn giá công trình từ STT 2, STT 3, STT 4, STT 5, STT 6; STT 10, STT 11, STT 12, STT 13 mục A Phụ lục: Nếu tường sơn nước hoặc tường sơn dầu thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số sơn nước 1,12; sơn dầu 1,14.

3. Đối với các loại công trình có STT 1, STT 2, STT 3, STT 7, STT 8, STT 9, STT 14, STT 17, STT 18 mục A Phụ lục: Nếu nền công trình có nền lát gạch (gạch xi măng, gạch men…) thì đơn giá công trình được cộng thêm số tiền tương ứng với loại gạch đ/m^2/diện tích nền được lát (xem tại mục 35 đến 39.8 của mục A, Phụ lục I, Quyết định số 12/2026/QĐ-UBND ngày 24/02/2026). Trường hợp giá trị gạch lát (đền bù) vượt quá giá trị gạch (được tính trung bình theo mặt bằng giá) tính trong đơn giá thì được xác định lại theo quy định của pháp luật.

4. Công trình có xây dựng gác lửng bê tông cốt thép thì phần diện tích gác lửng này được tính cụ thể như sau:

- Gác lửng có chiều cao từ sàn đến trần ≤ 1,6m thì không tính.

- Gác lửng có chiều cao > 1,6m đến ≤ 2m thì tính bằng 1/2 diện tích sàn của gác lử.ng.

- Gác lửng có chiều cao > 2m đến ≤ 2,5m thì tính bằng 2/3 diện tích sàn của gác lửng.

- Gác lửng có chiều cao > 2,5m thì tính bằng diện tích sàn gác lửng.

Đơn giá của các loại gác lửng quy đổi nêu trên lấy theo giá trị và đặc điểm xây dựng của công trình cùng loại.

5. Đối với các loại công trình từ STT 1 đến STT 13 (ngoại trừ STT 9) mục A Phụ lục nếu có gác lửng bằng gỗ thì phần diện tích gác lửng áp dụng đơn giá là 1.070.129 đ/m^2.

6. Đối với các loại hạng mục công trình có STT 17, STT 18, STT 19, STT 20, STT 61, STT 62, STT 63, STT 64, STT 65 mục C Phụ lục đã được tính trên cốt đất hoàn thiện nền sân không đệm thêm lớp đất/cát. Trường hợp nền sân có đệm thêm lớp đất tận dụng thì được cộng thêm 38.968 đồng/m^3; nếu đệm cát thì cộng thêm 497.916 đồng/m^3.

7. Đơn giá Nhà ở >3 tầng tại mục I.13 được áp dụng cho Nhà ở 03 tầng có kết cấu tương tự.

8. Đối với giếng khoan có đường kính ≤114mm thì được tính theo độ sâu giếng nhân đơn giá có STT 25, STT 26 và hệ số điều chỉnh 1,17.

9. Đối với Mặt đứng được xác định theo phần thu hồi, có thể là mặt tiền hoặc mặt bên, mặt sau, diện tích được xác định bằng chiều ngang (mặt tiền, mặt sau) hoặc chiều dọc (mặt bên) nhân với chiều cao hiện trạng. Trường hợp chiều cao không đồng nhất thì được xác định theo chiều cao trung bình. Đối với mặt bên và mặt sau nhà, nếu sau khi thu hồi trở thành mặt tiền thì được hỗ trợ theo đơn giá mặt tiền, trường hợp chỉ xây dựng khối gạch xây thì sử dụng đơn giá 70%* phụ lục tại mục B STT 1 để hỗ trợ.

10. Đối với nhà bị phá dỡ một phần, mà diện tích còn lại tính từ ranh giới giải phóng mặt bằng không đảm bảo công năng sử dụng cho toàn bộ nhà hay phần còn lại chỉ là diện tích của công trình phụ (như nhà bếp, khu vệ sinh) thì được bồi thường cho toàn bộ nhà.

11. Đối với nhà có nhiều bước cột hoặc nhiều bước gian nối tiếp nhau: nếu việc phá dỡ một phần của bước cột hoặc bước gian thuộc ranh giới giải phóng mặt bằng, mà kết cấu còn lại của bước cột hoặc bước gian < 3m thì được bồi thường hết bước gian tính từ ranh giải phóng mặt bằng.

12. Đối với một số công trình và hạng mục công trình có một vài đặc điểm khác so với bảng giá:

Trường hợp không thể áp dụng đơn giá tại các phụ lục để điều chỉnh thì có thể tùy vào thực tế của công trình và hạng mục công trình để vận dụng mức giá tương tự cùng loại với mức tăng hoặc giảm giá tương ứng từ 2%÷15%. Đơn cử cho một vài trường hợp được tăng thêm (giá trị tối đa):

- Chiều cao cho mỗi tầng/công trình tăng thêm mỗi 0,3m: tăng 4,0%.

- Loại cửa đi, cửa sổ sử dụng khác so với nhà trong bảng giá (cửa sắt):

+ Cửa nhôm Xinfa: tăng 5,0%.

+ Cửa gỗ thông thường: tăng 6,2%.

+ Cửa nhôm hệ 1000: tăng 2,0%.

- Nhà có bổ sung lợp mái trang trí trên Loại nhà kết cấu bê tông cốt thép, sàn mái đổ bằng bê tông:

+ Mái lợp tôn giả ngói: tăng 3,1%.

+ Mái lợp ngói: tăng 11,0%.

- Nhà có bổ sung dán ngói trang trí trên Loại nhà kết cấu bê tông cốt thép, sàn mái đổ bằng bê tông (có mái xiên BTCT):

+ Dán ngói trang trí, trần thạch cao: tăng 13%.

+ Dán ngói trang trí không trần thạch cao: tăng 11%.

Loại công trình bồi thường có đặc điểm khác so với loại trong Bảng giá sẽ được cộng dồn theo từng trường hợp nêu trên cộng thêm kinh nghiệm vận dụng bồi thường của người định giá. Tuy nhiên vận dụng giá trị bồi thường tăng thêm

không được vượt quá 15% so với Bảng giá bồi thường đối với loại công trình được áp dụng trong bảng giá.

13. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp do đặc tính của nhà, công trình khác biệt, không thể áp dụng đơn giá theo quy định của Luật Xây dựng hoặc đơn giá của Ủy ban nhân dân tỉnh đã quy định thì giá trị của nhà, công trình khác biệt đó được tính toán xác định trên cơ sở dự toán chi phí để xây dựng công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm thuê đơn vị có chức năng lập hồ sơ hiện trạng và dự toán của nhà, công trình xây dựng giải tỏa gửi cơ quan chuyên ngành thẩm định đúng quy định hiện hành. Căn cứ kết quả thẩm định, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

II. Quyết định số 12/2026/QĐ-UBND ngày 24/02/2026

1. Đối với các loại mộ xây đá chẻ từ STT 2 đến STT 7 mục B Phụ lục II:

- Các loại mộ xây bằng vật liệu khác (gạch ống, gạch Block) có quy cách tương đương thì chi phí được điều chỉnh với hệ số 1,12.

- Nếu có diện tích có ốp lát gạch men, đá cẩm thạch, trát đá mài, đá rửa … thì được cộng thêm số tiền tương ứng với loại gạch đồng/m^2/diện tích được lát của phần gạch tương ứng tại Phụ lục I.

- Trường hợp nếu có khung trang trí hoặc dàn che đỡ bằng bê tông cốt thép hoặc các loại vật liệu khác thì áp dụng đơn giá của công trình, hạng mục công trình quy định tại mục C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh để tính toán cho phù hợp thực tế.

2. Đối với việc tính toán đơn giá hoàn thiện 1m^2 công trình khi bị cắt xén: Căn cứ tình hình thực tế và áp dụng Phụ lục I để tính toán cho từng trường hợp cụ thể.

Đối với việc tính toán chi phí tháo dỡ một phần công trình, mà không thể áp dụng đơn giá tại Phụ lục III để tính toán thì tùy vào thực tế của công trình chủ đầu tư lập hồ sơ dự toán tháo dỡ hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành về bồi thường thiệt hại đối với các loại công trình.

3. Đối với ao đìa, ruộng muối:

a) Đơn giá hỗ trợ ao đìa, ruộng muối theo Phụ lục IV được áp dụng cho từng ao đìa, ruộng muối.

b) Trường hợp ao đìa, ruộng muối ngưng sản xuất thời gian trên 01 năm thì hỗ trợ 70% đơn giá quy định cùng loại, ngưng sản xuất thời gian trên 02 năm thì hỗ trợ 50% đơn giá quy định cùng loại. Nếu bỏ hoang thì hỗ trợ 30%.

c) Trường hợp do đặc điểm của từng khu vực có cấu tạo địa chất phức tạp hoặc điều kiện thi công xây dựng quá khó khăn, thì lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành về bồi thường thiệt hại đối với các loại công trình.

4. Đối với mồ mả trong phạm vi đất thu hồi phải di dời thì được bồi thường các chi phí bao gồm: chi phí đào, bốc, di dời, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp để di dời mồ mả đến vị trí mới trong nghĩa trang theo quy hoạch của địa phương (theo phụ lục II và phụ lục III). Trường hợp phát sinh một số chi phí khác liên quan đến phong tục tập quán của từng vùng thì chủ đầu tư dự án lập dự toán riêng (nếu cần thiết) gửi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt để thực hiện./.